DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 08-2024-JWCC-CA-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio HOFE

Demandado : Universidad Nacional Autónoma de Chota - Cajamarca.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Jhoel Williams Chipana Catalán – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 01 de marzo de 2024.

FECHA DE INSTALACION : 26 de abril de 2024.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 26 de marzo de 2025.

ESCRITOS POST LAUDO : Integración y Exclusión de Laudo.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Caso Arbitral N.º 08-2024-CECARD

Seguido entre:

CONSORCIO HOFE
(En adelante, el "contratista" o el "demandante")

C.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
(En adelante, la "entidad" o la "demandada")

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ÁRBITRO ÚNICO

Jhoel Williams Chipana Catalán

Secretaria Arbitral

Katherine Sheyla Flores Martínez

Ayacucho, 26 de marzo de 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
26 MAR 2025
Nº de Registro: 139 Nº de Folios: 32
Hora: 19:16 pm Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

TÉRMINOS EMPLEADOS	
Demandante	Consorcio Hofe (Conformado por Alabastro S.A.C. y Acuña Vega Consultores y Ejecutores E.I.R.L).
Demandado	Universidad Nacional Autónoma de Chota.
Partes	Son, conjuntamente, el demandante y el demandado.
Árbitro único	Jhoel Williams Chipana Catalán.
Secretaria arbitral	Katherine Sheyla Flores Martínez.
Centro de arbitraje	Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.
Arbitraje	Institucional, nacional y de derecho.
Contrato	Contrato N.° 017-2022-UNACH/UA Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra "Creación el servicio de biblioteca central para el desarrollo académico y de investigación de los usuarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota - Colpamatara - Cajamarca"

Decisión N.° 14

1. En la ciudad de Ayacucho, a los veintiséis días del mes de marzo de 2025, el árbitro único, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley, el reglamento del centro de arbitraje y las normas establecidas por las partes, actuados los medios probatorios y escuchado los argumentos esgrimidos, dicta el siguiente laudo arbitral de derecho:

I. NOMBRES DE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y SUS ABOGADOS

A. DEMANDANTE

- Denominación social: Consorcio Hofe

- Representante: José Luis Palomino Gutiérrez y (Abog.) Alain Ramos Palomino.

- Dirección para efectos del arbitraje: Calle Las Begonias N.º 2709, Urbanización San Eugenio, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima.

- Dirección electrónica para efectos del arbitraje: abogados@jeriybarca.com

B. DEMANDADO

- Denominación social: Universidad Nacional Autónoma de Chota

- Representante legal: Romel Pinedo Ríos y (Abog.) Ismael Cisneros Palma.

- Dirección para efectos del arbitraje: Jr. José Osores N.° 418, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca.

- Dirección electrónica para efectos del arbitraje: mesadepartes@unach.edu.pe, Ismaelcisneros026@gmail.com

asesoriajuridica@unach.edu.pe

II. ACTUACIONES ARBITRALES

II.1. CONVENIO ARBITRAL

2. El presente arbitraje se sustenta en el convenio arbitral contenido en la cláusula décima octava del contrato que expresamente señala:

> **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**[3]
>
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje, el cual se llevará a cabo en la cámara de comercio de Lambayeque.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

II.2. INICIO DEL ARBITRAJE Y SUS REGLAS APLICABLES

Inicio del arbitraje y designación del árbitro único

3. Con fecha 1 de marzo de 2024, el demandante presentó su escrito de solicitud de arbitraje al Centro.

4. Mediante carta N.° 152-2024-SG-CARD-CECARD/AYA, de fecha 1 de abril de 2024, se le informa al abogado Jhoel Chipana Catalá que ha sido designado residualmente por el centro como árbitro único del proceso arbitral.

5. El árbitro único declara haber sido debidamente designado y deja constancia de no estar sujetos a incompatibilidad o compromiso alguno con las partes, y que se desenvolverán con imparcialidad, independencia y probidad. Del

mismo modo, declaran que tienen disponibilidad de tiempo para atender y conducir el caso en plazos razonables y que conservarán su independencia e imparcialidad durante su desarrollo.

6. Mediante la decisión N.° 3 de fecha 03 de junio de 2024, el árbitro único resolvió fijar de manera definitiva las reglas del arbitraje.

Tipo de arbitraje

7. El presente proceso arbitral es un arbitraje institucional, nacional y de derecho. En consecuencia, las partes se someten expresamente a la administración del centro de arbitraje, a sus reglamentos y lineamientos.

Sede del arbitraje

8. Según lo dispuesto en las reglas arbitrales, se estableció como sede del arbitraje la ciudad de Ayacucho y lugar del arbitraje el local institucional del Centro. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de una plataforma virtual.

Ley aplicable al fondo de la controversia

9. De conformidad con la cláusula décima séptima del contrato se establece que:

> **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**
>
> Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

10. Mediante decisión N.º 1, de fecha 26 de abril de 2024, el árbitro único resolvió: (i) declarar instalado el árbitro único; (ii) señalar las reglas arbitrales del proceso arbitral; (iii) otorgar a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles, para que presenten una propuesta de modificación a las reglas aplicables al

proceso; (iv) precisar que, transcurrido el plazo otorgado sin que las partes presenten comentarios u observaciones, se entenderá que están conformes con las mismas, declarándose por consentida.

11. Con fecha 7 de mayo de 2024, el demandante presenta el escrito con sumilla "Propuesta de modificación de reglas arbitrales".

12. Mediante decisión N.° 2, de fecha 20 mayo 2024, el árbitro único resolvió: (i) tener presente el escrito presentado por el contratista; (ii) correr traslado a la entidad para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifieste lo concerniente a su derecho; (iii) dejar constancia que la entidad no ha presentado observaciones a las reglas arbitrales prestablecidas.

13. Con fecha 28 de mayo de 2024, la demandada presenta el escrito con sumilla "Lo que se indica", en donde manifiesta su acuerdo respecto a las modificaciones propuestas por su contraparte.

14. Mediante decisión N.º 3, de fecha 03 de junio de 2024, el árbitro único resolvió: (i) tener presente el escrito presentado por la entidad; (ii) fijar los plazo para la presentación de los actos postulatorios; (iii) mantener incólume las demás reglas que no han sido modificadas; (iv) otorgar al demandante el plazo de veinte (20) días hábiles para que presente su escrito de demanda arbitral; (v) otorgar a ambas parte el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con realizar el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos; (vi) precisar las notificaciones realizadas a las partes; (vii) otorgar a la entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que acredite el registro en SEACE; (viii) disponer que la entidad remita la solicitud pertinente a la Contraloría General de la República del Perú en un plazo de diez (10) días hábiles.

15. Con fecha 2 de julio de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Presento demanda arbitral".

16. Mediante decisión N.° 4 de fecha 14 de agosto de 2024, el árbitro único resolvió: (i) admitir la demanda arbitral y tener por ofrecidos los medios probatorios que la acompañan; (ii) correr traslado a la entidad para que un

plazo de veinte (20) días hábiles conteste la demanda arbitral; (iii) requerir al demandante presentar un juego impreso de la demanda y sus anexos en un plazo de tres (03) días hábiles; (iv) ordenar a las partes que cumplan con el pago de gastos arbitrales; (v) conceder a la entidad el plazo adicional de diez (10) días hábiles para que acredite el registro SEACE; (vi) conceder a la entidad el plazo adicional de diez (10) días hábiles para que remita la solicitud a la contraloría; (vii) tener presente la variación de domicilio institucional del centro.

17. Con fecha 16 de agosto de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Solicito nuevo plazo para presentar copias físicas de demanda y anexos".

18. Con fecha 20 de agosto de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Presentar copia física de demanda arbitral".

19. Con fecha 20 de agosto de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Cumplo con requerimiento de pago de impuesto a la renta y detracción".

20. Mediante decisión N.° 5 de fecha 09 de septiembre de 2024, el árbitro único resolvió: (i) tener presente los escritos presentados por el demandante; (ii) dejar constancia la falta de pago de gastos arbitrales por parte de la entidad y facultar al contratista para el pago en subrogación en el plazo de diez (10) días hábiles; (iii) dejar constancia que la entidad no cumplió con acreditar el registro SEACE, en consecuencia se comunicará de tal omisión al OSCE; (iv) dejar constancia que la entidad no ha cumplido con habilitar el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses – SIDJI, en consecuencia, comunicar de tal omisión al Organismo al Órgano de Control Interno de la Entidad.

21. Con fecha 11 de septiembre de 2024, la demandada presenta el escrito de sumilla "Contesta demanda arbitral".

22. Con fecha 16 de septiembre de 2024, la demandada presenta el escrito de sumilla "Cumplimos con lo solicitado".

23. Mediante decisión N.° 6 de fecha 01 de octubre de 2024, el árbitro único

resolvió: (i) tener presente la contestación de la demanda presentada por la entidad; (ii) tener presente el escrito de la entidad en que acredita el registro SEACE y dejar constancia del error material cometido por la entidad, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para su rectificación; (iii) ordenar el pago de los gastos de honorario del árbitro único.

24. Con fecha 01 de octubre de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Se declare renuente a la Entidad, mayor celeridad procesal y solicitamos información, acerca de comunicación al OSCE y al OCI de la ENTIDAD".

25. Con fecha 04 de octubre de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Cumplo con pago de detracción".

26. Con fecha 14 de octubre de 2024, la demandada presenta el escrito de sumilla "Comunico cumplimiento y habilitación de árbitro único en el aplicativo de declaración jurada de conflicto de interés para la presentación de la declaración jurada".

27. Mediante decisión N.° 7 de fecha 23 de octubre de 2024, el árbitro único resolvió: (i) tener presente los escritos presentados por las partes; (ii) tener por cumplido la habilitación del árbitro único en el SIDJI; (iii) dejar constancia que la entidad no ha cumplido con corregir el error consignado en SEACE; en consecuencia, se le otorga el plazo adicional de cinco (05) días hábiles para su rectificación.

28. Con fecha 23 de octubre de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Solicito que el tribunal arbitral determine las cuestiones controvertidas" manifestando lo concerniente a su derecho.

29. Mediante decisión N.° 8 de fecha 25 de octubre de 2024, el árbitro único resolvió: (i) fijar las cuestiones controvertidas del proceso arbitral; (ii) admitir los medios probatorios presentados por las partes; (iii) reservar el derecho de disponer la actuación de oficio de cualquier medio probatorio que se considere pertinente; (iv) dejar a salvo el derecho de que las partes soliciten de mutuo acuerdo una audiencia de conciliación; (v) conceder a las partes el plazo de cinco (05) días hábiles para que manifiesten lo concerniente a su derecho.

30. Con fecha 04 de noviembre de 2024, la demandada presenta el escrito de sumilla "Lo que se indica".

31. Mediante decisión N.° 9 de fecha 07 de noviembre de 2024, el árbitro único resolvió: (i) dejar constancia que la entidad no ha cumplido con corregir el error consignado en SEACE, en consecuencia informar al OSCE; (ii) dejar constancia que el demandante no ha presentado objeción a los puntos controvertidos; (iii) tener por apersonado al nuevo representante de la entidad; (iv) declarar consentidos los puntos controvertidos; (v) citar a las partes a la audiencia única para el día jueves 28 de noviembre de 2024 a las 4:00 p.m.

32. Con fecha 27 de noviembre de 2024, la demandada presenta el escrito de sumilla "Comunico participación en audiencia".

33. Con fecha 28 de noviembre de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Acredito defensa para audiencia única y actos posteriores".

34. Mediante decisión N.° 10 de fecha 02 de diciembre de 2024, el árbitro único resolvió: (i) tener presente los escritos presentados por las partes; y, (ii) reprogramar la audiencia única para el día jueves 12 de diciembre a las 12:00 p.m.

35. Con fecha 26 de diciembre de 2024, la demandada presenta el escrito de sumilla "Presenta alegatos".

36. Con fecha 02 de enero de 2025, el demandante presenta el escrito de sumilla "Presento alegatos finales y solicito realización de audiencia de oralización de alegatos finales".

37. Mediante decisión N.° 11 de fecha 08 de enero de 2025, el árbitro único resolvió: (i) tener presente los escritos presentados por las partes; y, (ii) citar a las partes a la audiencia de informe oral para el día jueves 23 de enero de 2025 a las 11:00 a.m.

38. Mediante el Acta de Audiencia de fecha 23 de enero de 2025, el árbitro único

resolvió: (i) fijar un plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, que podrá ser prorrogado por quince (15) días hábiles adicionales acorde al Reglamento de Arbitraje del centro.

39. Mediante decisión N.° 12 de fecha 16 de enero de 2025, el árbitro único resolvió: (i) tener presente el Oficio N.° °D00094-2025-OSCE-SPRI de fecha 17 de enero de 2025 presentado por el OSCE; y (ii) tener por rectificado el registro SEACE.

40. Mediante decisión N.° 13 de fecha 26 de febrero de 2025, el árbitro único resolvió: (i) disponer la prórroga del plazo por quince (15) días hábiles para la emisión del laudo arbitral.

IV. DEMANDA PRESENTADA POR CONSORCIO HOFE

41. Con fecha 2 de julio de 2024, el demandante presenta el escrito de sumilla "Presento demanda arbitral", que contiene las siguientes pretensiones:

Primera pretensión principal: Que se declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N° 016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023 y la Resolución Presidencial N° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017- 2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras penalidades.

Primera pretensión alternativa de la pretensión principal: Que se ordene a la Entidad la continuación de la ejecución del contrato.

Segunda pretensión alternativa de la pretensión principal: Que mi representada resuelva el Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato.

Primera pretensión accesoria a la pretensión principal: Se ordene a la Entidad el pago total de las costas y costos.

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

42. Con fecha 11 de septiembre de 2024, el demandado presenta el escrito de sumilla "Contesta demanda arbitral" manifestando lo concerniente a su derecho.

VI. FIJACIÓN DE CUESTIONES CONTROVERTIDAS

43. Mediante la decisión N.° 8, de fecha 25 de octubre de 2024, el árbitro único precisa que las siguientes cuestiones controvertidas serán objeto de su pronunciamiento en el presente arbitraje:

Primera cuestión controvertida referida a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N°016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023, y la Resolución Presidencial N° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras penalidades.

Segunda cuestión controvertida referida a la primera pretensión alternativa a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD la continuación de la ejecución del contrato N°017-2022- UNACH/UA suscrito por las partes.

Tercera cuestión controvertida referida a la segunda pretensión alternativa a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene al CONSORCIO resolver el Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

Cuarta cuestión controvertida referida a la primera pretensión accesoria a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD el pago total de las costas y costos del presente Proceso Arbitral.

VII. AUDIENCIAS DEL PROCESO ARBITRAL

44. Mediante la decisión N.° 10 de fecha 02 de diciembre de 2024, el árbitro único resolvió reprogramar la audiencia única para el día jueves 12 de diciembre a las 12:00 p.m.

45. Mediante la decisión N.° 11 de fecha 08 de enero de 2025, el árbitro único resolvió citar a las partes a la audiencia de informe oral para el día jueves 23 de enero de 2025 a las 11:00 a.m.

VIII. PLAZO PARA LAUDAR

46. Mediante el Acta de Audiencia de fecha 23 de enero de 2025, el árbitro único resolvió fijar un plazo de treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, que podrá ser prorrogado por quince (15) días hábiles adicionales acorde al Reglamento de Arbitraje del centro.

47. Mediante la decisión N.° 13 de fecha 26 de febrero de 2025, el árbitro único resolvió disponer la prórroga del plazo por quince (15) días hábiles para la emisión del laudo arbitral.

IX. DECLARACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO SOBRE EL PROCESO ARBITRAL

48. Antes de analizar las materias controvertidas, corresponde tener en cuenta lo siguiente:

    i. El árbitro se constituyó de acuerdo con el convenio arbitral suscrito por las partes, a la ley y al reglamento del centro de arbitraje.
    ii. El demandante presentó su demanda dentro del plazo establecido en las reglas del proceso.
    iii. El demandado fue debidamente emplazado con la demanda y presentó su contestación dentro del plazo establecido en las reglas del proceso.
    iv. Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus

medios probatorios en la etapa respectiva.

v. Las partes han tenido oportunidad para presentar sus alegatos escritos.

vi. El árbitro único ha procedido a emitir el presente laudo dentro del plazo establecido en la Acta de Audiencia de fecha 23 de enero de 2025 y en la decisión N.° 13.

X. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS POR EL ÁRBITRO ÚNICO

49. A continuación, el árbitro único se va a pronunciar sobre cada uno de los puntos controvertidos fijadas mediante la decisión N.° 08 de fecha 25 de octubre de 2024.

50. Para tales efectos, el árbitro único va a citar el punto controvertido, luego resumirá los argumentos que sobre dicha cuestión controvertida han expuesto las partes (en sus escritos postulatorios, en sus alegatos finales y en sus informes orales, de ser el caso) para, finalmente, exponer la posición que va a asumir sobre lo alegado por ellas.

Primera cuestión controvertida referida a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N.° 016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023, y la Resolución Presidencial N.° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras penalidades.

Segunda cuestión controvertida referida a la primera pretensión alternativa a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD la continuación de la ejecución del contrato N°017-2022- UNACH/UA suscrito por las partes.

Tercera cuestión controvertida referida a la segunda pretensión alternativa a la pretensión principal: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene al CONSORCIO resolver el Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del

contrato

Posición del demandante

51. El contratista destaca cómo durante la etapa de ejecución contractual se dio la suspensión de la obra por parte de la entidad con fecha 23 de noviembre de 2022, hasta el 14 de agosto de 2023, y es durante este periodo que se solicita a la entidad la sustitución del personal clave (jefe de supervisión).

52. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2023, la entidad decide resolver el contrato por acumulación máxima de penalidades mediante Resolución N.° 217-2023-UNACH.

53. Sobre el contenido de la resolución, el contratista lo debate pues alega que la cuantificación de la entidad es errada toda vez que determinó que la permanencia del personal clave se debe cuantificar desde el día del inicio de la consultoría de obra (28 de octubre del 2022) hasta la suspensión del plazo de ejecución de la obra (22 de noviembre del 2022), concluyendo que el Jefe de Supervisión permaneció en la obra 25 días calendarios antes del hecho antes señalado, y que a ello, dicho personal debió permanecer 35 días calendarios más para poder solicitar su cambio.

54. En base ello, el contratista afirma que, en base a las opiniones N.° 02-2022-DTN y 025-2022-DTN es infundado que la entidad haya concluido que el periodo de suspensión del plazo de ejecución del periodo de la permanencia del Jefe de Supervisión no puede ser computada como parte del periodo mínimo de permanencia del personal acreditado, pues dicha suspensión fue ocasionada por la entidad por un periodo de casi nueve meses, razón por lo que el referido profesional debió de continuar con su permanencia en obra a partir del levantamiento de la suspensión de la ejecución de obra (desde el 15 de agosto del 2023) hasta completar los sesenta (60) días mínimos exigidos por el RLCE y el contrato.

55. Asimismo, el contratista indica que la resolución contractual hecha por la entidad se encuentra errada, pues en esta se hace referencia a que el entonces

jefe de supervisión participó como residente en obras distintas durante el periodo de suspensión del plazo de la obra, con lo que no se resolvió el contrato conforme al artículo 165.1 al 165.3 del RLCE.

56. Es así que, tomando en consideración la conducta advertida por la entidad y que el jefe de supervisión sí cumplió su permanencia de sesenta (60) días calendarios desde el 28 de octubre hasta el 27 de diciembre de 2022, la entidad debió concluir que el periodo imputable de penalidades es de sólo quince (15) días calendario, cuyo computo es mucho menor al 10 % del monto del contrato, con lo que no sería posible resolver el contrato.

Posición del demandado

57. La entidad da certeza de los hechos alegados por el demandante referidos a la Resolución de Presidencia N.° 217 – 2023 –UNACH, haciendo especial énfasis en que es correcto que haya establecido por su parte que el periodo de suspensión del contrato no puede ser considerado como parte del periodo mínimo de permanencia del personal clave acreditado; además, que este último participó como residente en diversas obras, cuando claramente la normativa aplicable prohíbe tal situación.

58. De igual modo, la entidad explica que lo alegado por su contraparte (en referencia al supuesto en que el plazo de suspensión de la obra por eventos ajenos al contratista, pueda ser sumado para el tiempo mínimo de permanencia (60) días del supervisor, cuando corresponda), no es de aplicación pues el contratista actuó de mala fe participando en ejecución de obra, antes de que pida el cambio de profesional ofrecido.

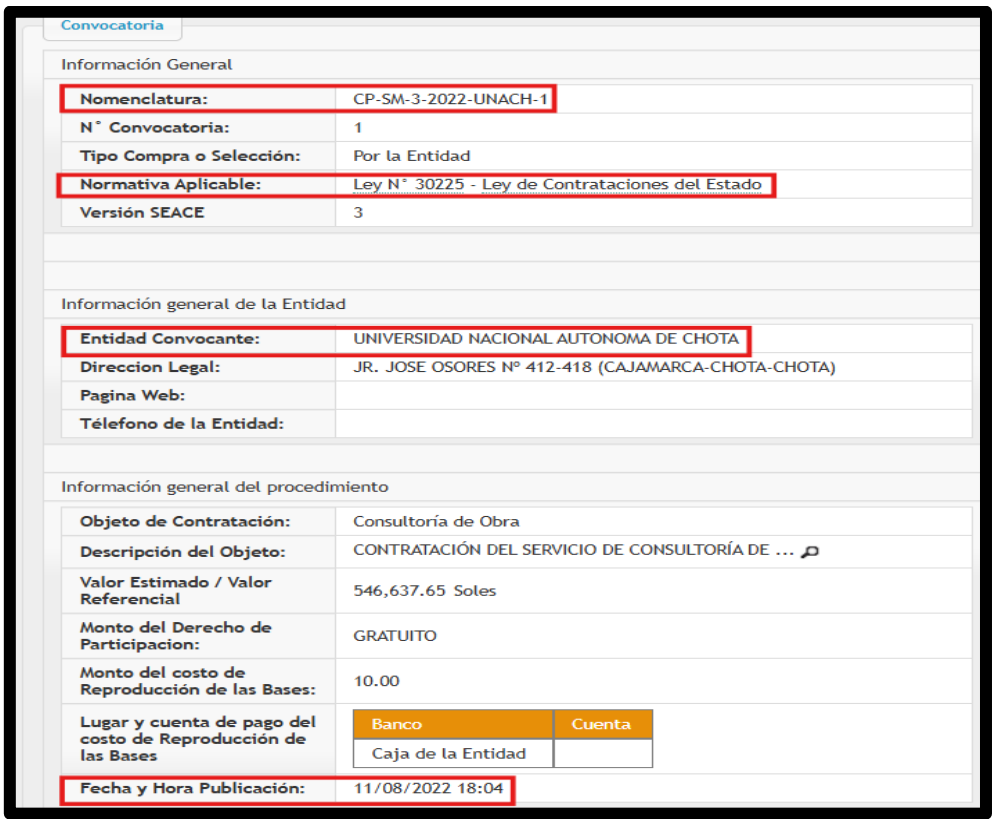
59. Si bien es cierto lo alegado por el contratista sobre la suspensión de plazo, la entidad indica que el jefe de supervisión ofrecido por su contraparte no cumplió con el plazo mínimo de permanencia y tampoco la sustitución de personal se realizó después de los 60 días de permanencia, situación que llevó a la aplicación de penalidades y posterior resolución de contrato.

60. Asimismo, destaca que la actuación llevada a cabo se encuentra conforme a ley, toda vez que la normativa de contratación pública permite resolver el

contrato, sin requerir previamente el cumplimiento, cuando se deba a una acumulación del monto máximo de otras penalidades, situación que aconteció en el presente caso.

Posición del árbitro único

61. En primer lugar, es importante tener claro el marco legal aplicable a este caso. Así, de acuerdo al buscador virtual del SEACE[1], la relación contractual entre las partes del presente proceso arbitral es consecuencia de la convocatoria del concurso público N.° CP- 03-2022-UNACH del 11 de agosto de 2022, tal como puede verse a continuación:



Convocatoria

Información General

Nomenclatura:	CP-SM-3-2022-UNACH-1
N° Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE	3

Información general de la Entidad

Entidad Convocante:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA
Direccion Legal:	JR. JOSE OSORES N° 412-418 (CAJAMARCA-CHOTA-CHOTA)
Pagina Web:	
Télefono de la Entidad:	

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	Consultoría de Obra
Descripción del Objeto:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ...
Valor Estimado / Valor Referencial	546,637.65 Soles
Monto del Derecho de Participacion:	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	10.00
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	Banco: Caja de la Entidad; Cuenta:
Fecha y Hora Publicación:	11/08/2022 18:04

62. Teniendo en cuenta lo citado, la normativa vigente a dicha fecha y que resulta aplicable al fondo de este caso es el Texto Único Ordenado - T.U.O. de Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, y el Decreto Supremo N.°

[1] https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

344-2018-EF y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de contrataciones con el estado.

63. Ahora bien, para analizar este extremo de la *litis*, se debe recordar que la resolución del contrato es una forma de extinción anticipada del contrato, la cual es ejercida de manera facultativa por una de las partes contractuales cuando se presente alguna causal. Este remedio o recurso extremo se utiliza en virtud de haberse frustrado el "efecto esperado" del contrato que se tenía al momento de su celebración. Su principal función consiste en salvaguardar el interés contractual frente al riesgo de su frustración por la conducta imputable de la contraparte[2].

64. Así, sobre este remedio contractual, se ha señalado con acierto que "el legislador comprende bajo esta denominación la cancelación de los efectos del contrato, debido al hecho central del incumplimiento, encuadrado, a su vez, en una serie de circunstancias que lo preceden o lo acompañan[3]".

65. Del mismo modo, Borda[4] señala que "la resolución no es el resultado de un nuevo contrato (…), sino que supone la extinción del contrato por virtud de un hecho posterior a la celebración; hecho que a veces es imputable a la otra parte (como es, por ejemplo, el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambas (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias), o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria). La resolución deja sin efecto el contrato retroactivamente; su consecuencia es volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. En este punto, sus efectos son semejantes a los de la nulidad, pero se diferencia claramente de ésta en que el hecho que provoca la resolución es siempre posterior al contrato, en tanto que el que da lugar a la nulidad debe ser anterior o concomitante con la

---

[2] FORNO FLÓREZ, Hugo. "Comentarios al artículo 1371 del Código Civil peruano". En *Código Civil comentado*. Lima: Gaceta Jurídica, 2020, tomo VII, p. 193.
[3] SACCO, Rodolfo. "La resolución por incumplimiento". En *Estudios sobre el contrato en general*. Lima: Ara Editores, 2003, pp. 885-886.
[4] BORDA, Guillermo. *Manual de contratos*. Buenos Aires: Editorial Perrot, 1976, p. 136.

celebración".

66. En resumen, la resolución de contrato es aquel remedio contractual que, facultativamente, utiliza la parte perjudicada ante un incumplimiento contractual de su contraria, a efectos de hacer fenecer el vínculo obligacional que existe entre ellas.

67. La regla general es que para la procedencia de una resolución debe existir una casual y, además, se debe seguir el procedimiento prestablecido por la ley. En ese sentido, estos dos aspectos son los que a continuación vamos a analizar.

68. Teniendo claro el marco legal a aplicarse y el concepto sobre resolución, se tiene que con fecha 24 de octubre de 2022, las partes suscribieron el contrato N.° 017-2022-UNACH/UA para la supervisión de la ejecución de obra "Creación el servicio de biblioteca central para el desarrollo académico y de investigación de los usuarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota - Colpamatara - Cajamarca", por el monto de S/ 491,973.89 (cuatrocientos noventa y un mil novecientos setenta y tres con 89/100 Soles), y por un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, tal como puede verse a continuación:

CONTRATO N°017-2022-UNACH/UA

Conste por el presente documento, **LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - COLPAMATARA - CAJAMARCA"**, que celebra de una parte la **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC Nº 20529358220**, con domicilio legal en Jr. José Osores N°418 – Chota – Chota – Cajamarca, representada por el **LIC. ADM. VLADYMIR TEOFILO RODRÍGUEZ URBINA**, identificado con DNI Nº 16763713, (FUNCIONES DELEGADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 041-2021-UNACH, RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 091-2021-UNACH y RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 149-2021-UNACH) y de otra parte el **CONSORCIO HOFE**, con domicilio legal en Calle las Begonias N°2709 Urb. San Eugenio, Lince – Lima – Lima, (Integrado por: **ALABASTRO S.A.C**, con **RUC Nº 20602894801**, con domicilio legal en el Jr. Félix Gavilán Nro. 105 A.H. Tres Estrellas, Huanta – Huanta – Ayacucho debidamente representado por su Representante Legal, **PALOMINO GUTIERREZ JOSE LUIS**, con DNI N° 45040739, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11029522, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la zona registral N°XIV – Sede Ayacucho - Oficina Registral de HUANTA y **ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L**, con **RUC Nº 20487493059**, con domicilio legal en Urb. Las Palmeras Otr.1 Etapa MZA. C2 Lote. 29 Castilla - Piura - Piura debidamente representado por su Representante Legal, **ACUÑA TROYES CARLOS ANTONIO**, con DNI N° 40033165, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11068807, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la zona registral N°II – Sede Chiclayo - Oficina Registral de JAEN), debidamente representado por su Representante Común Sr. **JUAN CRISTHIAM PALOMINO GUTIERREZ**, identificado con DNI N° 43073846, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 27 de setiembre del 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO Nº03-2022-UNACH**, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - COLPAMATARA - CAJAMARCA",** a favor del **CONSORCIO HOFE** (Integrado por: **ALABASTRO S.A.C**, con RUC Nº 20602894801 y **ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L**, con RUC Nº 20487493059), cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto: **LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - COLPAMATARA - CAJAMARCA"**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a **s/. 491,973.89 (Cuatrocientos noventa y un mil novecientos setenta y tres con 89/100 soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de **DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO**, el mismo que se computa desde la firma del Acta de Inicio de Obra.
Del cual:
- Supervisión de la ejecución de la obra – (**240** Días Calendario)
- Liquidación de la ejecución de la Obra – (**30** Días Calendario).

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Quintuplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chota, al 24 de octubre del 2022.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Lic. Vladymir T. Rodríguez Urbina
Director de la Dirección General de Administración
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO HOFE
Juan Cristhean Palomino Gutiérrez
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

69. Teniendo esto claro, pasaremos a revisar los aspectos de la resolución contractual efectuada por la entidad.

70. En esa línea, se tiene que el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la LCE) y el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, el RLCE), establecen lo siguiente:

LCE:

Artículo 36.- "Resolución de contrato

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11". (El subrayado es mío).

RLCE:

Artículo 164.- "Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por

> caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. (El subrayado es mío).

71. En síntesis, conforme se aprecia del marco normativo citado, las partes se encuentran facultadas a resolver el contrato por: (i) incumplimiento de obligaciones conforme al procedimiento establecido en el RLCE, (ii) acumulación del monto máximo de penalidad por mora o de otras penalidades, (iii) paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación; o, iv) caso fortuito o fuerza mayor.

72. Además de ello, en lo referente al aspecto de forma, se ha de tomar en cuenta el RLCE que, respecto al procedimiento establecido para gatillar el mecanismo resolutivo, según el cual, y dependiendo a la causal a la que se vaya a recurrir, establece que:

> *Artículo 165.- "Procedimiento de resolución de contrato*
> 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
> 165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.
> 165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación
> 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba

> a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato". (El subrayado es mío).

73. Como se desprende de lo anterior, el RCLE ha dispuesto que se cumpla con determinadas formalidades para que las partes se comuniquen y entiendan que están frente a una resolución del contrato, dependiendo la causal que la motive. Así, tenemos que:

    (a) Puede ser efectuada por cualquiera de las partes: en este supuesto, la parte perjudicada requiere a la otra mediante carta notarial que ejecute su prestación en un plazo de cinco días para que subsane una situación de incumplimiento específico de cualquier obligación, bajo apercibimiento de resolución del contrato. Vencido el plazo, y de persistir la situación de incumplimiento, recién se procede a la resolución.

    (b) Puede ser efectuada por parte de las Entidades: se puede resolver el contrato, sin realizar apercibimiento alguno, cuando la causal sea la acumulación máxima de penalidad por mora u otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento sea irreversible, debiendo comunicar dicha decisión por carta notarial

74. Teniendo claras las causales previstas en la normativa para poder resolver el contrato, así como el mecanismo contractual previsto para cada una de las partes, corresponde ahora evaluar cuál es la causal invocada por la entidad y si ésta ha cumplido con el procedimiento previsto para tal fin. Luego de ello, de haberse cumplido con el aspecto de forma, se pasará a evaluar si la causal invocada se ha configurado en el presente caso.

75. En ese sentido, respecto al plano formal de la resolución del contrato, de la revisión de los documentos aportados al proceso, debemos traer a la vista carta notarial N.° 016-2023-UNACH/P, mediante la cual la entidad comunica la resolución de contrato:

Universidad Nacional Autónoma de Chota

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CARTA NOTARIAL N°016-2023-UNACH/P

01 FOJAS DE CARTA NOTARIAL Nº 172

Chota, 27 de noviembre del 2023.

RECIBIDO 29 NOV. 2023 CHOTA HORA:_____ FIRMA:_____

Señor:
JOSE LUIS PALOMINO GUTIERREZ
Representante Común- CONSORCIO HOFE
Jr. JOSE OSORES N°162- CHOTA- CAJAMARCA

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°217-2023-UNACH SOBRE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo y al mismo, para notificarle vía notarial la **RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°217-2023-UNACH QUE RESUELVE el CONTRATO Nº 017-2022-UNACH/UA** para **LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA UNVIERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - COLPAMATARA - CAJAMARCA"** por haber acumulado por aplicación por otras penalidades por el monto maximo del 10% equivalente a S/. 49,197.39 (Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete con 39/100 Soles) del monto contractual.

Sin otro particular, espero la atención que merezca la presente.

Adjunto
- RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°217-2023-UNACH
- Informe Legal N°203-2023-UNACH/OAJ
- Informe N°089-2023/UNACH-UEI-RICR

EN ESTA NOTARIA

76. Conforme vemos de la imagen traída a la vista, la causal invocada por la entidad para resolver el contrato es la acumulación máxima de la penalidad, por lo que, conforme a lo señalado en el RLCE, citado y analizado en párrafos anteriores, si se resuelve el contrato por acumulación máxima de penalidad la entidad únicamente debe cursar carta notarial comunicando dicha decisión, supuesto que se ha cumplido en este caso.

77. Así, tenemos que el primer filtro (aspecto de forma) se ha configurado, dado que para la causal invocada no se requiere apercibimiento alguno, sino la mera comunicación de la decisión. Así, pues, ahora corresponde analizar si la causal invocada se ha configurado (aspecto de fondo).

78. Teniendo en claro ello, previó a realizar el análisis respectivo, debemos tener en cuenta algunos hechos no controvertidos aceptados por las partes que son:

(i) El servicio inició el 27 de octubre de 2022.
(ii) La duración de la suspensión de obra se dio desde el 23 de noviembre de 2022 hasta el 14 de agosto de 2023.

79. En esa línea, la Resolución Presidencial N.° 217-2023-UNACH, que se encuentra contenida en la carta notarial N.° 016-2023-UNACH/P, indica que:

> Que, mediante Informe Legal Nº 203-2023-UNACH, de fecha 24 de noviembre de 2023, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, en relación al Informe Nº 089-2023-UNACH-UEI-RJCR, luego del análisis legal, señala, entre otros fundamentos, que:
>
> 2.10 El jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones Ing. Roger James Córdova Rosario remite el Informe N°089-2023/UNACH-UEI-RJCR sobre el INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PIDE RESOLUCION DE CONTRATO DE SUPERVISOR, concluyendo que el Consultor de Obra, CONSORCIO HOFE, ha incurrido en incumplimiento contractual y reglamentario, al no mantener al Personal Clave, Jefe de Supervisión, durante los primero sesenta (60) días, teniendo solo participación de este profesional veinticinco (25) días, luego de ello se realiza el cambio de profesional, de manera injustificada. Asimismo, concluye que el Consultor de Obra, Consorcio Hofe ha llegado a acumular la penalidad por otras penalidades por el monto de **S/ 86,625.00 (Ochenta y Seis Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 Soles)**, de los cuales solo se puede aplicar la penalidad máxima de **S/. 49,197.39** (Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete con 39/100 Soles), dicho incumplimiento contractual y reglamentario, por hechos que no pueden ser REVERTIDOS, se plantea la **Resolución de Contrato** por acumulación de otras penalidades por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO, **monto que será descontado en pagos pendientes o ejecución de la garantía fiel cumplimiento.**

80. Como se aprecia, la entidad aplicó la penalidad máxima por concepto de "otras penalidades, al no mantener al personal clave durante los sesenta días correspondientes, acumulando así más del 10 % permitido.

81. Al respecto, el numeral 190.2. del artículo 190 del RLCE señala que: "(…) 190.2. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como

máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal. (…).” (El subrayado es mío).

82. Del mismo modo, dicha penalidad se encuentra prevista en el contrato, en el apartado de “otras penalidades”, donde la forma del cálculo a aplicarse es el mínimo previsto en el RLCE (0.5 de una U.I.T.) conforme puede verse:

Otras penalidades			
Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Coordinador de Obra y/o la Unidad Ejecutora de Inversiones.

83. En ese sentido, queda claro que la penalidad que aplicó la entidad para realizar el supuesto “cálculo” es una contenida en el apartado de “otras penalidades” previsto en el contrato y en la normativa.

84. En tal sentido, el eje central a discutir sobre el fondo de la resolución contractual es si la penalidad ha sido correctamente aplicada o no.

85. Respecto a ello, teniendo en cuenta que toda resolución y/o acto jurídico es válido hasta que se declare su invalidez y/o ineficacia, el árbitro único no ha advertido, hasta el momento de la emisión de este laudo, informe alguno ni ha tomado conocimiento que la penalidad impuesta haya sido formalmente impugnada o sometida a cuestionamiento.

86. Ante ello, se debe traer a la vista la primera pretensión principal, la cual señala: “Que se declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N.° 016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023, y la Resolución Presidencial N° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras

penalidades". Como vemos, el sentido de la pretensión formulada está dirigida a cuestionar la carta notarial y la resolución del contrato por la causal allí invocada.

87. Así, respecto a la competencia del tribunal arbitral unipersonal para pronunciarse sobre estas materias controvertidas, se debe recordar que el artículo 40 del Decreto Legislativo N.° 1071, Ley de Arbitraje, establece que:

> Artículo 40.- "*Competencia del tribunal arbitral*
> El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas".

88. El artículo citado no faculta al árbitro único a que emita un pronunciamiento sobre cuestiones y/o pretensiones que no han sido promovidas de manera explícita durante el proceso arbitral. En otras palabras, la ley, al ser interpretada y aplicada conforme al principio de congruencia[5], imposibilita a este árbitro a pronunciarse (*extrapetita* o *infrapetita*) sobre algún aspecto que no le fuera sometido expresa y claramente a su conocimiento.

89. Del mismo modo, si bien se puede introducir una cuestión controvertida dentro del debate procesal, esta debe derivar de la materia principal, por lo que resultaría incoherente e ilógico afirmar que la invalidez o ineficacia de la penalidad es derivada de la resolución del contrato declarada inválida o ineficaz (extremo de la pretensión principal analizada en este apartado). Muy por el contrario, sería una pretensión dirigida a que se declare la invalidez de

[5] Sobre el particular, Priori Posada, indica: "Dicho aquello, el principio de congruencia supone que el juez debe pronunciarse respecto de lo que ha sido planteado al juez. De no hacerlo, se incurrirá en incongruencia (...) la congruencia se erige como una regla que busca la protección del derecho a un fallo sobre el fondo del asunto, pero también al derecho de defensa (...)". (PRIORI POSADA, Giovanni. *El proceso y la tutela de los derechos*. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, pp. 123-124).

las penalidades impuestas la que daría origen a una eventual invalidez y/o ineficacia de la resolución del contrato, pues el que éstas no se cuestionen da a entender a este tribunal unipersonal que éstas se encuentran firmes. Es por ello que este tribunal arbitral unipersonal considera que la controversia referida a que se declare la invalidez o ineficacia de una penalidad (situación que no se solicitó como pretensión) no pueden tener un carácter secundario como para que esto no sea objeto de un petitorio expreso de solicitud de declaración de invalidez de la penalidad, ya que éste tema tiene sus propios cálculos, supuestos, procesos y, en general, sus propias fórmulas para que sean objeto de una evaluación particular que recién conllevaría a analizar la validez y/o eficacia de la resolución contractual.

90. Así, se deja en claro que este tribunal arbitral unipersonal se ve imposibilitado de emitir un pronunciamiento respecto a la declaración de invalidez o ineficacia de las penalidades impuestas al contratista, puesto que si lo haría y entraría a analizar este tema se estaría contraviniendo el principio de congruencia y cayendo en un pronunciamiento *extrapetita*, vulnerando además el principio del debido proceso arbitral.

91. Asimismo, se debe dejar en claro que el árbitro único no está señalando que las penalidades impuestas sean correctas, o no, sino que no puede emitir un pronunciamiento sobre la invalidez o ineficacia de éstas, debido a que no ha sido un pedido expreso formulado por el contratista a través de alguna pretensión.

92. Es por dichas consideraciones que se debe declarar la improcedencia de la pretensión principal formulada por el contratista en vista de que la resolución efectuada presupone el análisis de la validez de las penalidades, y como este tema no ha sido objeto de cuestionamiento por parte del demandante, el árbitro no puede de oficio analizarlo, lo que trae consigo la imposibilidad de analizar la invalidez y/o ineficacia de la resolución contractual.

93. De otro lado, respecto a la primera pretensión alternativa a la pretensión principal, destinada a determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral unipersonal ordene a la entidad que siga ejecutando el contrato, se tiene que al

no haberse declarado invalida la resolución del contrato, no existe vínculo contractual que obligue o compela a la entidad a continuar con la ejecución del contrato, por lo que se debe declarar la infundada la primera pretensión alternativa a la demanda arbitral.

94. En esa línea, respecto a la segunda pretensión alternativa de la pretensión principal dirigida a que el árbitro único ordene la resolución, conforme al procedimiento para resolver el contrato establecido en el numeral 165.1 del artículo 165 del RLCE, se debe recordar que:

> *Artículo 165.- "Procedimiento de resolución de contrato*
> 165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
> (…)
> 165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación". (el subrayado es mío).

95. La norma citada norma establece y habilita de manera clara un procedimiento donde son exclusivamente las propias partes del contrato (entidad y contratista) las únicas facultadas para realizar el procedimiento resolutorio ante el incumplimiento de obligaciones (sea la causal que invoquen), y, de no cumplir con el apercibimiento, sea la parte respectiva la que tenga que realizar la comunicación correspondiente para concretar la resolución del contrato.

96. Por lo señalado, el árbitro único se encuentra impedido de resolver u ordenar que se resuelva el contrato, pues del marco normativo suscrito por las partes y sobre el cual se está resolviendo la presente controversia no prevé tal posibilidad y no existe margen legal alguno para que este tribunal arbitral unipersonal ordene la resolución del contrato.

97. Es por dichas consideraciones que se debe declarar improcedente la segunda pretensión alternativa de la demanda arbitral.

<u>Cuarta cuestión controvertida referida a la primera pretensión accesoria a la pretensión principal</u>: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal ordene a la ENTIDAD el pago total de las costas y costos del presente Proceso Arbitral.

<u>Posición del demandante</u>

98. A raíz de los expuesto en los argumentos de la pretensión principal, el demandante considera que debe de declararse que la entidad asuma los gastos arbitrales derivados del proceso.

<u>Posición del demandado</u>

99. Sobre el particular, además de que la entidad considera que no existe fundamento fáctico sobre el cual ejercer derecho de contradicción, solicita se le condene a su contraparte el pago de costos y costas arbitrales.

<u>Posición del árbitro único</u>

100. Conforme a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Arbitraje, se tiene que el árbitro único se pronunciará en el laudo sobre la distribución de los costos del arbitraje.

101. Siendo que en el convenio arbitral no se ha establecido un pacto sobre el particular, corresponde al tribunal arbitral unipersonal determinar dicho aspecto. Así, el artículo 73 de la Ley de Arbitraje establece que los costos del arbitraje serán asumidos por la parte vencida, no obstante, también establece que el tribunal tiene la facultad de ejercer un prorrateo de los costos referidos si considera que no corresponde condenar a ninguna de las partes al pago exclusivo de los mismos:

> *Artículo 73*.- *"Asunción o distribución de costos.*
> 1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. (…)".

102. En ese marco, el tribunal arbitral unipersonal establece que corresponde condenar al Consorcio Hofe, en su condición de demandante y parte que no ha obtenido un resultado favorable en sus pretensiones en este proceso, al pago exclusivo y total de los gastos del arbitraje, en tanto que la decisión que se adopta en el presente laudo no le es favorable.

103. En ese sentido, respecto a los gastos administrativos y los honorarios del tribunal arbitral, se informa lo siguiente:

- Sobre los gastos arbitrales correspondientes a gastos administrativos del centro, éstos ascienden a un monto neto de S/ 1,558.00 (mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100 Soles). Se deja constancia que estos montos fueron pagados íntegramente por el demandante.

- Sobre los gastos arbitrales correspondientes a honorarios del tribunal arbitral, éstos ascienden a un monto neto de S/ 2,282.62 (dos mil doscientos ochenta y dos con 62/100 Soles). Se deja constancia que estos montos fueron pagados íntegramente por el demandante.

104. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el monto total de gastos arbitrales asciende a la suma de S/ 3,840.62 (tres mil ochocientos cuarenta con 62/100 soles), y habiendo sido estos cancelados por el contratista demandante, no corresponde que el árbitro único ordene reintegro y/o devolución alguna por concepto de gastos administrativos y honorarios del tribunal arbitral unipersonal.

105. Asimismo, el árbitro único determina que cada una de las partes asuma los gastos de su defensa legal y otros que hubiere irrogado el desarrollo del presente proceso arbitral.

XI. DECISIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

El árbitro único deja constancia que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos en el proceso arbitral y ha examinado las pruebas presentadas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de la libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje, y que el sentido de su decisión es el resultado de este análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

Por las consideraciones que preceden, el árbitro único lauda en derecho disponiendo:

PRIMERO: Declarar **IMPROCEDENTE** la primera pretensión principal de la demanda; en consecuencia, no corresponde que se declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N°016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023, y la Resolución Presidencial N° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras penalidades.

SEGUNDO: Declarar **INFUNDADA** la primera pretensión alternativa a la pretensión principal; en consecuencia, no corresponde que se ordene a la entidad la continuación de la ejecución del contrato N°017-2022- UNACH/UA suscrito por las partes.

TERCERO: Declarar **IMPROCEDENTE** la segunda pretensión alternativa a la pretensión principal de la demanda; en consecuencia, no corresponde que se ordene al CONSORCIO resolver el Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato.

CUARTO: DISPONER que, con relación a los gastos administrativos del Centro

de Arbitraje y a los honorarios del árbitro único, éstos deberán ser asumidos íntegramente por la parte demandante. En ese orden de ideas, el árbitro único determina que la parte demandante debe de asumir el íntegro de estos pagos que ascienden a la suma de S/ 3,840.62 (tres mil ochocientos cuarenta con 62/100 soles) y que ya fueron pagados por dicha parte. Asimismo, el árbitro único determina que cada una de las partes asuma los gastos de su defensa legal y otros que hubiere irrogado el desarrollo del presente proceso arbitral.

Notifíquese a las partes. –

Jhoel Chipana Catalán
Árbitro Único